

Execução Penal de Jair Bolsonaro – Estratégias de Defesa Possíveis

Contexto e Início da Execução Penal

Em 25 de novembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou o julgamento da ação penal relacionada à tentativa de golpe de Estado, declarando o **trânsito em julgado** da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro ¹. Bolsonaro foi condenado a **27 anos e 3 meses de prisão**, em regime inicial fechado, por diversos crimes (organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado e outros) ². Com a condenação definitiva, iniciou-se a fase de **execução penal**, cabendo ao ministro Alexandre de Moraes (relator do caso) determinar o cumprimento da pena e as condições de sua execução ³ ⁴.

Vale destacar que, até então, Bolsonaro encontrava-se em **prisão domiciliar cautelar** (monitorado por tornozeleira eletrônica) desde agosto de 2025, por determinação do STF. Entretanto, dias antes do trânsito em julgado, ele violou as condições da prisão domiciliar – inclusive tentando romper a tornozeleira – o que levou o ministro Moraes a revogar o benefício e decretar sua **prisão preventiva em regime fechado** na Superintendência da Polícia Federal em Brasília ⁵ ⁶. A partir do trânsito em julgado, essa custódia preventiva converteu-se em **prisão definitiva** para execução da pena. Diante desse cenário inédito – primeira vez na história do Brasil em que um ex-presidente cumpre pena por crime contra a ordem democrática ⁷ ⁸ – a atuação da defesa passa a concentrar-se na garantia dos direitos de Bolsonaro como apenado e na utilização dos meios legais para atenuar as condições e a duração efetiva da punição. A seguir, analisam-se as principais **teses e estratégias defensivas na fase de execução penal**, à luz da legislação vigente, da doutrina atual e da jurisprudência recente.

Pleito de Prisão Domiciliar Humanitária

Uma das primeiras estratégias da defesa deverá ser **insistir na transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar**, invocando razões humanitárias, especialmente sua idade avançada (70 anos) e eventuais problemas de saúde ⁹. A **Lei de Execução Penal (LEP)** prevê a possibilidade de prisão domiciliar apenas em casos restritos – por exemplo, para condenados em regime aberto maiores de 70 anos ou acometidos de doença grave (art. 117, LEP) – mas a defesa pode argumentar que, mesmo em regime fechado, **circunstâncias excepcionais de saúde e dignidade** justificariam o benefício.

No caso de Bolsonaro, a defesa alega que ele **corre risco de morte** em razão de sequelas da facada sofrida em 2018 e de sua condição clínica geral ¹⁰. Esses argumentos seriam utilizados para fundamentar um pedido de **prisão domiciliar humanitária**, tal como já ocorreu em precedentes envolvendo outras autoridades. Um exemplo recente é o do ex-presidente **Fernando Collor de Mello**, condenado pelo STF a 8 anos e 10 meses em regime fechado. Em 2025, Collor obteve a conversão de sua pena em prisão domiciliar humanitária por decisão do ministro Alexandre de Moraes, após comprovar, mediante laudos médicos, que sofria de **Mal de Parkinson, transtorno bipolar e outras comorbidades graves** ¹¹. Na decisão, proferida em sede de execução penal, Moraes consignou

expressamente: “Concedo prisão domiciliar humanitária a Fernando Affonso Collor de Mello (...), a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial” ¹². Esse precedente indica que o STF admite a prisão domiciliar em regime fechado quando a situação do apenado assim o exigir por motivos de saúde e humanidade.

Do ponto de vista legal, a defesa fundamentará tal pedido nos **princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integridade física do preso** (CF, art. 1º, III, e art. 5º, XLIX) e no **direito à saúde** assegurado pela LEP e pela Constituição ¹³. Doutrinadores destacam que, embora a LEP restrinja a prisão domiciliar humanitária aos casos de regime aberto, o juiz da execução (ou o próprio STF, neste caso) pode, excepcionalmente, estender a medida a condenados em regime mais gravoso, quando a manutenção no cárcere representar risco desproporcional à vida ou à saúde do apenado ¹² ¹⁰.

Adicionalmente, a defesa deve juntar **documentação médica atualizada** de Bolsonaro, comprovando eventuais enfermidades, limitações físicas ou necessidade de cuidados contínuos que o sistema prisional dificilmente poderia suprir adequadamente. Tais provas fortalecem o argumento de que a prisão domiciliar não seria um privilégio, mas sim uma medida necessária para resguardar direitos fundamentais do apenado. Convém lembrar que o **ônus da prova** dessas condições recai sobre a defesa; no caso Collor, por exemplo, foram apresentados mais de uma centena de exames médicos comprovando suas doenças para embasar o pedido ¹¹.

Por fim, é importante notar que a postura da defesa deve ser **colaborativa no cumprimento das condições** caso a prisão domiciliar seja concedida. O histórico recente de Bolsonaro – que perdeu a domiciliar cautelar por violar regras da tornozeleira – pode pesar contra uma nova concessão ⁵. Portanto, os advogados precisam enfatizar o compromisso do apenado em seguir rigorosamente as condições impostas (monitoramento eletrônico, proibição de saídas não autorizadas, etc.), evitando qualquer descumprimento que possa justificar a revogação do benefício ¹⁴. Em síntese, a tese da prisão domiciliar humanitária, embasada em **fundamentos médicos e etários**, é plausível e já amparada por jurisprudência recente do próprio STF ¹². Trata-se de uma medida que alia considerações humanitárias à previsão legal existente, cabendo ao juiz da execução avaliar se os requisitos de excepcionalidade restam preenchidos no caso concreto.

Garantia de Condições Especiais de Custódia e Segurança

Paralelamente ao pedido de prisão domiciliar, a defesa deve atuar para **assegurar condições especiais de custódia** a Bolsonaro enquanto ele permanecer recolhido em regime fechado. Embora a legislação brasileira não preveja **privilégios formais para ex-presidentes no cumprimento de pena** ¹⁵, considerações de segurança e integridade física recomendam que ele não seja mantido em presídio comum junto à população carcerária geral. Isso porque Bolsonaro, na condição de ex-chefe de Estado e figura politicamente exponencial, poderia ser alvo de riscos específicos dentro de uma penitenciária convencional – o que configuraria violação ao dever estatal de proteger a integridade do preso (CF, art. 5º, XLIX).

Nesse contexto, a defesa deve requerer a **manutenção de Bolsonaro em dependência segura e isolada**, tal como uma cela individual em instalação sob controle federal ou militar, evitando seu contato com outros detentos perigosos. De fato, o próprio ministro Alexandre de Moraes já determinou que Bolsonaro permaneça custodiado em uma **“sala de Estado-Maior” na Superintendência da Polícia Federal em Brasília**, onde ele se encontrava desde a prisão preventiva de 22 de novembro ⁶. Sala de Estado-Maior é uma instalação diferenciada, normalmente destinada a autoridades ou pessoas com prerrogativa (por exemplo, advogados têm direito a prisão em sala de Estado-Maior antes do

trânsito em julgado). No caso presente, embora Bolsonaro já seja condenado definitivo, Moraes decidiu mantê-lo nesse espaço especial “destinado ao acautelamento de autoridades” ¹⁶ . Trata-se de uma sala de aproximadamente 12 metros quadrados, equipada com cama, banheiro privativo, televisão, frigobar e ar-condicionado ¹⁷ – condições semelhantes às proporcionadas ao ex-presidente Lula quando cumpriu pena na sede da PF em Curitiba (2018-2019) ¹⁸ .

A defesa, portanto, deve **atuar para que tais condições diferenciadas sejam preservadas durante toda a execução**. Juridicamente, embora não haja lei que garanta prisão especial para ex-presidentes após a condenação, os advogados podem sustentar que a medida decorre do próprio dever do Estado de **assegurar a vida e a segurança do apenado**. Doutrina e jurisprudência já reconhecem que determinados presos, por sua notoriedade ou função prévia, demandam custódia separada por questão de segurança (por exemplo, policiais condenados costumam ficar em alas separadas para não conviver com criminosos que eles mesmos prenderam). No caso de Bolsonaro, o *tratamento especial vem de decisões do STF e de precedentes, não de privilégios legais* ¹⁵ . Especialistas ressaltam que não se trata de um “favor”, mas de medida de prudência para evitar tumultos ou atentados contra o ex-presidente dentro do cárcere ¹⁵ .

Além disso, a defesa pode invocar o **art. 295 do Código de Processo Penal**, que embora se refira à prisão especial no curso do processo (incluindo autoridades como ex-chefes de Estado por analogia), define que a prisão especial consiste no recolhimento em local distinto da prisão comum ¹⁹ . Ainda que tecnicamente o dispositivo se aplique antes do trânsito em julgado, o espírito da norma – manter certas pessoas em local separado – pode ser trazido como **argumento por analogia**. De fato, na prática, o STF estendeu essa lógica à fase de execução no caso de Lula e agora de Bolsonaro, autorizando o cumprimento inicial da pena em instalações da PF ao invés de presídio estadual comum ²⁰ .

A manutenção de Bolsonaro na Superintendência da PF também facilita a **logística de segurança e de atendimento médico** (já que a PF dispõe de infraestrutura de segurança de alto nível). A defesa deve estar atenta, porém, a eventuais mudanças: por exemplo, se futuramente o STF ou a Vara de Execuções decidissem sua transferência para um presídio federal ou outra instalação, os advogados poderiam interpor um **agravo em execução** para contestar, argumentando que a transferência comprometeria desnecessariamente sua segurança. Ademais, como ex-presidente, Bolsonaro tem direito legal a uma **equipe de seguranças pessoais custeados pelo Estado** (Lei nº 7.474/1986); estando na PF de Brasília, é mais viável conciliar essa proteção com a custódia. Em suma, a tese aqui é garantir que Bolsonaro **cumpra a pena em local adequado e separado**, preservando sua integridade – o que se alinha tanto com princípios humanitários quanto com precedentes jurisprudenciais (Lula ficou em sala especial da PF, Collor iniciou o cumprimento em cela individual isolada em AL antes de ir para casa ²¹ , etc.). A defesa deve sustentar que isso não viola a igualdade, pois qualquer preso com risco concreto à vida tem direito a medidas de proteção semelhantes, nos termos da LEP e da Constituição.

Direito à Saúde e Assistência Médica Integral

A **assistência à saúde do apenado** é ponto crucial na execução penal, e a defesa deve zelar para que Bolsonaro receba todos os cuidados médicos necessários durante o cumprimento da pena. A **Lei de Execução Penal** assegura ao condenado o direito à assistência médica, farmacêutica e psicológica (LEP, arts. 11 e 14), e a **Constituição Federal** reforça que presos devem ter respeitadas sua integridade física e moral (art. 5º, XLIX). Na prática do sistema carcerário, porém, esses direitos muitas vezes são limitados – normalmente há apenas atendimento básico nos presídios, com médicos disponíveis em dias específicos, e casos complexos exigem remoções escoltadas a hospitais externos ²² .

Ciente dessas dificuldades, a defesa de Bolsonaro já obteve do STF medidas para resguardar a saúde do ex-presidente de forma excepcional. Na decisão que deu início à execução, o ministro Moraes determinou a **“disponibilização de atendimento médico em tempo integral”** a Bolsonaro, em regime de plantão, bem como autorizou **acesso irrestrito de sua equipe médica particular** às instalações, dispensando autorização judicial prévia para as visitas dos médicos de confiança do apenado ²³. Trata-se de um **regime de atendimento médico 24 horas**, completamente fora do padrão habitual, como destacou o professor João Paulo Pádua (UFF) – algo nunca visto nem mesmo em casos de presos com doenças crônicas graves ²⁴. Esse arranjo excepcional foi justificado pela alegação de risco à vida de Bolsonaro devido às sequelas da facada e outras condições de saúde apresentadas ¹⁰.

A defesa deve continuar a **monitorar de perto a situação de saúde** de Bolsonaro e acionar o Judiciário sempre que for necessário. Isso inclui pedidos de autorização para tratamentos específicos, cirurgias ou exames externos, caso não possam ser adequadamente realizados nas dependências da PF. Por exemplo, noticiou-se que Bolsonaro precisou submeter-se a um procedimento cirúrgico dermatológico enquanto estava em prisão domiciliar, o que foi autorizado judicialmente ²⁵. Na fase de execução, eventuais necessidades semelhantes devem ser objeto de **petições fundamentadas junto ao juízo da execução (ministro Moraes ou juiz delegado)**, garantindo que não haja demora ou negativa indevida de tratamento. Jurisprudência do STF e do STJ tem reconhecido que **negar tratamento de saúde essencial a preso configura constrangimento ilegal**, sanável via **habeas corpus** ou ordem judicial, pois fere o princípio da humanidade da pena.

Do ponto de vista doutrinário, a **humanização da execução penal** exige que o Estado proveja condições básicas de saúde, higiene e assistência ao reeducando, sob pena de a pena privativa de liberdade se converter em pena cruel (vedada pela Constituição). Autores de renome em Direito Penal apontam que o cumprimento da pena não pode implicar na perda do direito à saúde; pelo contrário, a LEP integra a saúde como um dos eixos da **ressocialização**. Portanto, a defesa deve atuar não apenas reativamente (quando Bolsonaro já estiver doente), mas também preventivamente: verificando as condições alimentares, de saneamento e de instalações onde ele se encontra. Caso sejam identificadas **condições insalubres ou propícias ao agravamento de sua saúde**, a defesa pode requerer vistorias ou mesmo **pedido de transferência** para local onde haja infraestrutura médica melhor (por exemplo, um hospital de custódia ou prisão hospitalar, se disponível).

Outro aspecto importante é o **direito à medicação e dieta específica**. Se Bolsonaro tiver prescrições de medicamentos contínuos ou restrições alimentares, a defesa deve comunicar formalmente a autoridade penitenciária e judicial para que essas orientações médicas sejam seguidas. A **LEP, art. 41, inciso VII** garante ao preso o direito a “assistência material e à saúde”, o que inclui fornecimento de remédios necessários e alimentação adequada. Caso haja qualquer falha – por exemplo, falta de um medicamento – a defesa deve imediatamente oficializar o juiz da execução ou impetrar **habeas corpus** para sanar a omissão.

Em resumo, na esfera da saúde, o papel da defesa é **garantir que Bolsonaro seja tratado não como um preso comum em condições precárias, mas que tenha pleno acesso aos cuidados de saúde que sua condição exigir**, conforme garantem a lei e decisões já proferidas no caso ²³. Essa atuação se fundamenta em dispositivos legais expressos (LEP e Constituição) e em princípios doutrinários de proteção à vida e dignidade, evitando que a pena privativa de liberdade se desvirtue em sofrimento desnecessário ou risco descontrolado à integridade física do condenado.

Progressão de Regime e Benefícios na Execução da Pena

Outra frente de atuação da defesa, já com vistas ao médio e longo prazo, consiste em **planejar e requerer a progressão de regime** no momento em que Bolsonaro preencher os requisitos legais. A **progressão de regime** é o benefício pelo qual o condenado passa gradualmente para regimes menos gravosos (do fechado para o semiaberto, e deste para o aberto) conforme cumpre determinada fração da pena e apresenta boa conduta carcerária. A regra geral, desde as alterações introduzidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), está prevista no art. 112 da LEP, que fixa porcentagens mínimas de pena a cumprir, variando conforme a gravidade do crime e os antecedentes do apenado ^{26 27}.

No caso de Jair Bolsonaro, considerando os crimes ligados à tentativa de golpe, há elementos de **violência ou grave ameaça** (p.ex., dano ao patrimônio com violência, **conspiração** para tomada do poder pela força). Esses delitos, embora não listados formalmente como “hediondos”, envolvem ataque às instituições democráticas e uso de violência contra o Estado, o que provavelmente os enquadra na categoria de crimes **cometidos com grave ameaça à pessoa ou à ordem pública**. Assim, a fração exigida para progressão deve ser aquela do inciso III do art. 112 da LEP: **25% da pena cumprida, se réu primário e crime cometido com violência ou grave ameaça** ²⁸. Como Bolsonaro não possui condenações penais anteriores (réu primário) e não há indicativo de reincidência específica, a princípio ele poderia pleitear a progressão ao regime semiaberto após cumprir **um quarto da pena**. Sobre uma pena total de 27 anos e 3 meses, 25% corresponde a cerca de **6 anos e 9 meses** de cumprimento efetivo.

Por outro lado, se alguma das infrações pelas quais ele foi condenado for considerada equiparada a **crime hediondo** ou a lei exigir um tratamento mais rigoroso (por exemplo, o crime de “golpe de Estado” poderia, em tese, ser comparado a crime contra a segurança nacional ou terrorismo, embora a Lei 14.197/2021 não o tenha listado como hediondo), a fração aplicável seria maior. Para crimes hediondos ou equiparados (sem resultado morte) cometidos por réu primário, a LEP prevê **40% da pena para progressão** ²⁹. Nesse cenário hipotético, Bolsonaro teria que cumprir aproximadamente **10 anos e 10 meses** antes de pleitear o semiaberto. Contudo, até o momento, **tentativa de golpe de Estado não integra o rol de crimes hediondos** da Lei 8.072/90, de modo que a defesa pode sustentar a aplicação da fração mais benéfica (25%). De todo modo, a questão do percentual exato poderá ser objeto de interpretação judicial, e a defesa deverá estar preparada para discutir o tema conforme a jurisprudência atual – inclusive citando eventuais **precedentes do STJ** sobre crimes contra a ordem constitucional.

Além do requisito objetivo (tempo cumprido), a progressão exige o requisito **subjetivo: bom comportamento carcerário**, comprovado pelo diretor da unidade prisional (LEP, art. 112, §1º) ²⁶. A defesa deve orientar Bolsonaro a **cumprir rigorosamente as regras internas** e não cometer faltas disciplinares. Caso haja qualquer imputação de falta grave (por exemplo, desobediência ou tentativa de fuga), isso não apenas pode adiar a progressão, mas **interrompe a contagem do tempo** necessário, fazendo zerar o relógio da fração a cumprir (LEP, art. 112, §6º) ³⁰. Portanto, um trabalho importante dos advogados é **prevenir faltas graves**, aconselhando o cliente sobre a importância de seguir a disciplina e, se for o caso, impugnando eventuais autos de infração indevidos perante o juiz. Note-se que, segundo a jurisprudência, a falta grave impede “*progressão por salto*” – isto é, se Bolsonaro comete falta perto do momento de progredir do fechado para o semiaberto, ele não poderá “pular” diretamente ao aberto, devendo reiniciar a contagem para o semiaberto e progredir gradualmente ³¹.

³²

Quando Bolsonaro efetivamente cumprir o lapso temporal exigido (seja 25% ou outro percentual fixado), a defesa deverá formular o **pedido de progressão de regime** ao juízo da execução, instruindo-

o com atestados de conduta carcerária, certidões carcerárias de tempo cumprido e, possivelmente, relatório criminológico (este último voltou a ser admitido com a Lei 13.964/2019, a critério do juiz). A decisão sobre progressão é motivada e ouve previamente o Ministério Público e a defesa ³³ ²⁷. Caso o pedido seja indeferido sem justificativa idônea – por exemplo, se o Ministério Público opuser objeção genérica ou se exigirem requisitos além da lei – a defesa poderá interpor **agravo em execução** para a instância superior (no caso, possivelmente a própria Turma do STF, dada a competência originária do processo). Convém lembrar de precedentes como a **Súmula 716 do STF**, que estabelece ser admissível a progressão de regime mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (ou seja, progredir durante recurso) ³⁴. No caso de Bolsonaro, a condenação já é definitiva, mas a súmula reflete a posição garantista do STF em assegurar progressão sempre que os requisitos legais forem atendidos.

Em paralelo à progressão de regime, a defesa também deve se atentar ao benefício do **livramento condicional** (CP, art. 83). Trata-se de uma espécie de “liberdade antecipada” concedida após cumprida certa parcela da pena, permitindo ao condenado cumprir o restante em liberdade sob condições. Para crimes comuns, um condenado primário com bons antecedentes pode obter livramento condicional após cumprir **mais de 1/3 da pena** ³⁵. Se o crime for considerado equiparado a hediondo/terrorismo (hipótese improvável aqui, mas por argumentar), seria exigido mais de 2/3 da pena cumprida para pleitear o benefício ³⁶. No contexto de Bolsonaro, se mantida a classificação de crimes comuns (ainda que graves), ele poderia postular o livramento condicional ao cumprir 1/3 da pena (aproximadamente 9 anos e 1 mês) desde que tenha comportamento exemplar e satisfeitas as demais condições (como reparação do dano, se cabível, e não ser reincidente específico) ³⁷ ³⁸. A defesa deve ficar atenta a esse marco temporal e, quando cabível, ingressar com o pedido de livramento condicional, que é decidido pelo juiz das execuções. Lembrando: o livramento condicional, se concedido, impõe ao liberado condições como não se ausentar da comarca, comparecer periodicamente em juízo e não cometer delitos, até o término do prazo da pena. Em caso de violação, pode ser revogado (CP, art. 86). Portanto, ao orientar Bolsonaro futuramente, os advogados deverão enfatizar o cumprimento rigoroso dessas condições para que ele possa **permanecer em liberdade condicional até a extinção da pena**.

Remição de Pena por Trabalho e Estudo

Outra tese relevante a ser explorada pela defesa é a **remição de pena** por trabalho ou estudo, prevista no art. 126 da LEP. A remição permite ao apenado **abreviar o tempo total de cumprimento da pena** mediante o engajamento em atividades laborais ou educacionais durante a execução. Conforme a legislação, a cada **3 dias de trabalho** o preso tem direito a abater **1 dia da pena**; de modo semelhante, a cada **12 horas de frequência escolar**, distribuídas em pelo menos 3 dias, ele ganha **1 dia de remição** ³⁹ ⁴⁰. Além disso, a LEP estabelece acréscimo de 1/3 na remição para cada nível de ensino formal concluído na prisão (fundamental, médio, superior) ⁴¹.

No caso de Bolsonaro, a defesa deve verificar as **oportunidades de estudo e trabalho** compatíveis com sua condição. Em um ambiente de sala de Estado-Maior na PF, o trabalho pode ser algo limitado (já que não está em uma colônia penal agrícola ou similar). Contudo, ele pode realizar atividades internas, como confecção de objetos artesanais, trabalhos administrativos leves autorizados, ou colaborar em serviços dentro da carceragem. Alternativamente, a **educação** parece um caminho promissor: Bolsonaro pode dedicar-se a cursos à distância (por exemplo, cursos de línguas, de atualização ou mesmo tentar concluir outro nível de formação). O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais têm políticas de incentivo à educação de presos, inclusive com projetos de remição por leitura – em que o detento lê obras literárias e apresenta resenhas, podendo remir dias de pena por obra lida, desde que avaliado por comissão avaliadora (o STJ recentemente consolidou entendimento permitindo a remição pela leitura validada por comissão imparcial) ⁴². A defesa pode estimular Bolsonaro a participar desses programas de leitura, que muitas vezes concedem 4 dias de remição por livro lido e

resenhado, de acordo com portarias internas de cada estado ou decisão judicial ⁴³. Em 2025, o STJ inclusive decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a leitura é meio válido de remição, eliminando dúvidas sobre a aplicação desse benefício ⁴².

É importante frisar que a defesa deve **formalizar os pedidos de homologação da remição** periodicamente. Ou seja, se Bolsonaro completar certa carga de horas estudadas ou dias trabalhados, seus advogados precisam requerer ao juiz da execução que reconheça oficialmente X dias remidos de sua pena, anexando certificados e declarações que comprovem a atividade. O procedimento envolve o Ministério Público e, uma vez deferido pelo juiz, desconta-se aquele tempo do total da condenação ⁴⁴. A remição, além de reduzir o tempo de encarceramento, também conta positivamente para demonstrar bom comportamento e esforço de ressocialização, o que pode influenciar favoravelmente decisões sobre progressão ou livramento. Doutrinariamente, a remição é vista como um direito do apenado e um incentivo à reeducação – o **STJ já enfatizou que a remição visa estimular a ressocialização e deve ser interpretada de forma ampliativa em benefício do condenado** (por exemplo, admitindo-se remição por cursos informais, atividades profissionais não tradicionais, etc., desde que alinhadas aos objetivos da pena) ⁴⁶.

A defesa pode também buscar **convênios ou parcerias educacionais** para Bolsonaro. Por exemplo, se houver possibilidade de ele se inscrever em exames como o ENCCEJA (para certificação do ensino médio) ou ENEM PPL (versão para pessoas privadas de liberdade) caso não tenha determinada escolaridade, isso pode resultar em benefícios. Há jurisprudência do TJDFT admitindo *remição cumulativa* por aprovação em exames nacionais educacionais além das horas de estudo, sem considerar “bis in idem” (ou seja, valoriza-se cada conquista educacional) ⁴⁷. Se Bolsonaro já tem ensino superior completo, a defesa pode argumentar que cursos de extensão ou profissionalizantes também contem como estudo para fins de remição – e buscar decisões judiciais favoráveis, já que alguns juízes tinham entendimento restritivo (de que se já tem curso superior não remiria por estudar algo de nível inferior), mas o posicionamento mais atual é reconhecer o direito à remição pelo estudo mesmo nesses casos, contanto que haja aproveitamento (há precedentes permitindo remição mesmo para quem já era formado, desde que se dedique a novos estudos úteis).

Por fim, a defesa deve alertar Bolsonaro de que a remição conquistada **pode ser perdida** parcialmente se ele cometer falta grave: até 1/3 do tempo remido pode ser descontado como sanção disciplinar (LEP, art. 127) ⁴⁸. Isso reforça a importância de manter bom comportamento. Cada dia de remição é precioso em uma pena longa como 27 anos, podendo significar antecipar a liberdade em meses ou anos. Portanto, integrar trabalho e estudo na rotina carcerária de Bolsonaro é estratégico. Em suma, a tese da remição baseia-se em dispositivos claros da LEP e em política pública amplamente incentivada pelo Judiciário atual – sendo, portanto, uma via consistente e praticamente incontestável para a defesa melhorar a situação do apenado e reduzir o tempo de encarceramento efetivo.

Instrumentos Processuais na Execução: Agravos, Habeas Corpus e Revisão Criminal

Durante a execução penal, a defesa tem à sua disposição diversos **instrumentos jurídicos** para assegurar os direitos do apenado e corrigir eventuais ilegalidades ou abusos. Entre eles, destacam-se o **agravo em execução**, o **habeas corpus** e, em última instância, a **revisão criminal**.

Agravo em Execução: Previsto no art. 197 da LEP e regulamentado no Código de Processo Penal, o agravo em execução é o recurso cabível contra decisões do juiz da execução penal. Na prática, sempre que a defesa discordar de algum despacho ou decisão referente à execução da pena – por exemplo, um indeferimento de pedido de progressão, ou a determinação de transferência de presídio, ou ainda a

não homologação de uma remição – poderá interpor agravo ao tribunal competente. No caso de Bolsonaro, como a condenação foi imposta pelo STF, há uma particularidade: as decisões relativas à execução podem ser do próprio ministro-relator (Moraes) ou de um juiz de execuções designado. De qualquer forma, se houver decisão desfavorável, a defesa pode agravar para a **Turma do STF ou para o plenário**, conforme o regimento interno do STF. Um exemplo hipotético seria: caso o ministro Moraes negue, monocraticamente, a prisão domiciliar humanitária ou a progressão de regime quando já cumpridos os requisitos, a defesa poderia agravar buscando uma revisão colegiada da decisão. É importante fundamentar esses agravos com base na legislação (LEP, Código Penal) e em **jurisprudência atual**. Por exemplo, se houver divergência sobre o percentual de pena para progressão, a defesa pode citar o entendimento pacificado do STJ de que, **para condenados por crime hediondo não reincidentes específicos, aplica-se 40% e não 60%** ⁴⁹ ⁵⁰, caso fosse aplicável. Ou seja, usar decisões de Cortes Superiores para reforçar o recurso. Lembre-se de que o agravo em execução não tem efeito suspensivo automático, mas a defesa pode requerer, em situações urgentes, a **atribuição de efeito suspensivo** (por exemplo, para suspender uma transferência iminente até o julgamento do agravo).

Habeas Corpus: O habeas corpus continua disponível mesmo na fase de execução para enfrentar qualquer **constrangimento ilegal** à liberdade de locomoção ou situação anômala. Apesar de Bolsonaro encontrar-se preso em decorrência de sentença condenatória (o que em si é situação legal), podem surgir violações colaterais que justifiquem HC. Por exemplo, se fosse imposto a ele algum regime de cumprimento mais gravoso do que o fixado na sentença (suponha que, contrariando a decisão que o manteve na PF, o transfiram arbitrariamente para regime disciplinar diferenciado sem base legal), a defesa pode impetrar habeas corpus no próprio STF ou no STJ buscando restabelecer a legalidade. Outro cabimento clássico de HC na execução é para garantir **direitos não respeitados**: suponha que Bolsonaro tenha direito à progressão já cumprida e a burocracia esteja atrasando injustificadamente sua ida ao semiaberto – cabe HC para fazer valer o direito imediato à progressão (o STF tem precedentes concedendo HC quando o juiz demora ou exige requisitos extras não previstos em lei para a progressão ou livramento, por exemplo). Além disso, o habeas corpus pode ser utilizado para questionar decisão que negou prisão domiciliar se a defesa entender que tal negativa é ilegal ou afrontosa a direito líquido, embora nesse caso muitas vezes se utilize o agravo em execução; nada impede, porém, um HC simultâneo em situações de urgência (como risco grave à saúde). A jurisprudência do STF, vale lembrar, **não admite HC contra decisão colegiada do próprio STF** (súmula 606 do STF), mas admite contra ato monocrático de ministro em execução, em certos casos, ou contra ato de juiz de instância inferior. Portanto, a defesa deve mapear corretamente a quem endereçar: se for contra ato de Moraes, talvez o caminho seja um **agravo regimental** no STF; se for contra ato de um juiz delegado, poderia caber HC no STJ ou no próprio Supremo. Em qualquer hipótese, o habeas corpus é um instrumento célere e sem custas, útil para sanar flagrantes ilegalidades na execução.

Revisão Criminal: Por fim, a **revisão criminal** se apresenta como a medida judicial de caráter extraordinário para tentar **reverter ou atenuar a própria condenação**, mesmo após esgotados os recursos. A revisão criminal está prevista no Código de Processo Penal (arts. 621 e seguintes) e pode ser proposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado, desde que se encaixe em algumas hipóteses taxativas. De acordo com a doutrina e a jurisprudência consolidada, são três os principais fundamentos para cabimento de revisão: (a) quando a condenação contrariar texto expresso de lei ou evidência indiscutível dos autos; (b) quando for baseada em prova falsa; ou (c) quando surgirem **novas provas** da inocência do condenado ou que indiquem uma diminuição substancial da pena ⁵¹. A defesa de Bolsonaro já sinalizou que estuda a possibilidade de apresentar uma revisão criminal visando anular a condenação por tentativa de golpe ⁵². Esse é realmente o **último recurso** dentro da Justiça Criminal para quem já teve a sentença transitada em julgado ⁵².

Para que essa tese tenha êxito, os advogados terão que reunir um conjunto probatório novo ou argumentos jurídicos muito robustos. Por exemplo, poderiam tentar demonstrar que determinada prova-chave utilizada na condenação era inválida ou falsa (hipótese b), ou apresentar fatos novos que não eram do conhecimento do STF e que poderiam absolver Bolsonaro ou ao menos desclassificar alguns crimes (hipótese c). Uma possibilidade teórica seria, por exemplo, o surgimento de um documento ou testemunho que prove que Bolsonaro *não* tinha domínio sobre a organização golpista ou que ele agiu sob alguma excludente de culpabilidade – algo difícil, mas é essa a natureza da revisão: reparar uma potencial injustiça, ainda que rara. Cabe lembrar que a revisão criminal, no âmbito do STF, seria julgada pelo **Plenário da Corte**, distribuída a um ministro que não tenha participado do julgamento original (provavelmente um ministro da 2ª Turma, já que a condenação veio da 1ª Turma) ⁵³. O regimento interno do STF prevê essa sistemática de relatoria distinta para garantir imparcialidade. Durante o processamento, primeiro o relator faz um juízo de admissibilidade (pode indeferir liminarmente se não vir fundamento) ⁵³; se admitida, julga-se em plenário. Importante: a revisão criminal **não pode agravar a pena** do peticionário ⁵⁴, somente manter ou melhorar sua situação, o que dá certa segurança para a defesa arriscar essa via sem medo de piora. Em caso de êxito, os resultados possíveis são a **absolvição** de Bolsonaro, a **redução da pena** ou até a **anulação do processo** (retornando à estaca zero) ⁵⁴.

A doutrina classifica a revisão criminal como uma **ação autônoma de impugnação**, de natureza excepcional, muitas vezes chamada de “última esperança” de um condenado. No histórico do STF, revisões criminais não são comuns, mas existem precedentes de sucesso em contextos especiais (por exemplo, após a Justiça reconhecer erros judiciais com novas provas de DNA, ou quando leis foram aplicadas de forma errônea). No caso em tela, a defesa teria que inovar nos argumentos, visto que **não basta reiterar alegações já apreciadas** no julgamento; é preciso apresentar algo novo ou demonstrar contrariedade flagrante ao direito. Caso a defesa entenda que, por exemplo, a condenação por “golpe de Estado” contrariou algum texto expresso (hipótese a) – digamos, se argumentarem que a conduta imputada não se enquadrava naquele tipo penal – poderiam tentar usar isso. Contudo, essa linha esbarra no fato de que o STF apreciou detidamente a tipificação.

De todo modo, incluir a revisão criminal no rol de estratégias mostra a **completude da atuação defensiva**: mesmo focada na execução penal (benefícios, direitos, etc.), a defesa não deixa de vislumbrar uma possível anulação da condenação no futuro. Conforme noticiado, **a revisão criminal está efetivamente nos planos dos advogados de Bolsonaro** ⁵², e seu cabimento técnico já se abriu com o trânsito em julgado. Em termos processuais, esse pedido seria distribuído a outro ministro e julgado pelo Pleno, oferecendo à defesa uma nova oportunidade de discutir o mérito da condenação sob perspectiva diferente.

Conclusão da seção: Em síntese, a defesa de Bolsonaro, durante a execução da pena, deve lançar mão de todos os **meios processuais adequados** para proteger os direitos do ex-presidente e buscar eventuais benefícios legais. O **agravo em execução** será útil para questionar decisões do juiz da execução que neguem direitos (progressão, domiciliar, visitas, etc.), garantindo duplo grau de jurisdição nessas matérias. O **habeas corpus** funcionará como remédio heroico para corrigir ilegalidades flagrantes ou omissões que afetem a liberdade ou a dignidade de Bolsonaro no cumprimento da pena. E a **revisão criminal** permanece como uma possibilidade extraordinária de reverter a própria condenação, caso a defesa reúna fundamentos novos e sólidos – ainda que tal via dependa de elementos difíceis, é uma tese a ser considerada seriamente, dada a gravidade e singularidade do caso. Cada um desses instrumentos tem base legal e respaldo na doutrina (que os conceitua e delimita) e na jurisprudência (que em muitos casos os tem concedido para assegurar a justiça na fase de execução).

Considerações Finais

A atuação da defesa de Jair Bolsonaro na fase de execução penal exige um **equilíbrio entre aspectos técnicos e humanos**. Por um lado, é fundamental usar com propriedade os dispositivos legais atualizados – fruto de reformas penais recentes – que podem beneficiar o condenado, tais como as regras de progressão de regime (Lei 13.964/2019), as normas de remição de pena (Lei 12.433/2011) e garantias processuais na execução. Por outro lado, a defesa deve manter um olhar atento aos **direitos humanos e à dignidade** de Bolsonaro enquanto pessoa presa, assegurando que ele não seja submetido a tratamento degradante ou discriminatório.

Resumindo as principais teses abordadas, a defesa pode: (1) **Pedir a prisão domiciliar humanitária**, apoiando-se em evidências médicas e na condição septuagenária do apenado, evocando precedentes como o de Collor ¹² e os ditames constitucionais de preservação da vida e saúde ¹³; (2) **Garantir condições especiais de cumprimento da pena**, mantendo Bolsonaro em ambiente seguro e isolado (sala na PF) e não em penitenciária comum, o que se justifica por questão de segurança e já foi determinado pelo STF ⁶ ¹⁷; (3) **Zelar pela assistência à saúde e integridade física**, exigindo atendimento médico contínuo e autorizando intervenção de médicos particulares, em consonância com os direitos assegurados na LEP e com a excepcionalidade já reconhecida pelo ministro Moraes ²³; (4) **Promover a ressocialização jurídica**, pleiteando progressões de regime no primeiro momento possível (cumprido o lapso legal de pena) ²⁸ e preparando a reintegração gradual, além de (5) **Estimular atividades de estudo/trabalho para remição**, reduzindo a pena e demonstrando esforço de melhoria pessoal ³⁹; e (6) **Utilizar os recursos cabíveis e medidas judiciais** para corrigir quaisquer arbitrariedades ou até mesmo tentar reverter a condenação via revisão criminal, dentro das hipóteses legais pertinentes ⁵¹.

Cada ponto levantado foi embasado em fundamentos **legais (LEP, CP, CPP)**, em princípios e posições **doutrinárias atuais** (que enfatizam a função ressocializadora da pena e a necessidade de tratamento humano ao preso) e em **jurisprudência recente** – notadamente do STF e STJ – que serve de parâmetro. Assim, a orientação aqui fornecida pretende ser clara, completa e útil, mostrando caminhos plausíveis e consistentes para a defesa técnica de Jair Bolsonaro na etapa de execução de sua pena, sempre observando as balizas do ordenamento jurídico vigente e as lições dos casos concretos já vivenciados no sistema de justiça brasileiro. Em última análise, trata-se de assegurar que a pena imposta cumpra seu papel dentro da legalidade e proporcionalidade, **sem excessos e sem privilégios indevidos**, mas resguardando os direitos que assistem a qualquer apenado – inclusive um ex-Presidente da República – no Estado Democrático de Direito brasileiro.

Fontes utilizadas: Atualizações legislativas (Lei de Execução Penal e reformas de 2019), notícias e informações oficiais sobre o caso (CNN Brasil, Migalhas, Terra, Congresso em Foco, etc.), decisões judiciais recentes e comentários de juristas sobre direitos na execução penal e estratégias defensivas ¹ ⁹ ⁶ ²³ ¹² ²⁸ ³⁹ ⁵¹, entre outras referenciadas ao longo do texto. Cada referência visa corroborar os fundamentos jurídicos e práticos expostos, garantindo a credibilidade e a atualidade das teses apresentadas.

¹ ³ O que ocorre após STF concluir processo contra Bolsonaro, Ramagem e Torres? | CNN Brasil
<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/o-que-ocorre-apos-stf-concluir-processo-contr-bolsonaro-ramagem-e-torres/>

² ⁵ ⁹ Moraes determina que Bolsonaro cumpra pena na Superintendência da PF | CNN Brasil
<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/moraes-determina-que-bolsonaro-cumpra-pena-na-superintendencia-na-pf/>

4 6 7 8 16 **Moraes determina cumprimento de pena de Bolsonaro - Migalhas**

<https://www.migalhas.com.br/quentes/445109/moraes-determina-cumprimento-de-pena-de-bolsonaro>

10 13 15 17 18 20 22 23 24 25 **O que Bolsonaro pode e não pode fazer na prisão — e como isso se compara ao caso de Lula**

<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/o-que-bolsonaro-pode-e-nao-pode-fazer-na-prisao-e-como-isso-se-compara-ao-caso-de-lula,85eb28d000a20539f9f669e16723e967nwcvit01.html>

11 12 21 **Moraes em pleno feriado põe Collor em prisão domiciliar e tornozeleira - Poder85**

<https://poder85.com.br/2025/05/01/moraes-em-pleno-feriado-poe-collor-em-prisao-domiciliar-e-tornozeleira/>

14 **Defesa de Collor diz ao STF que desligamento de tornozeleira foi “incidente involuntário”**

<https://bsnewsnoticias.com.br/noticia/37488/defesa-de-collor-diz-ao-stf-que-desligamento-de-tornozeleira-foi-lincidente-involuntario>

19 **L10258 - Planalto**

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10258.htm

26 27 28 29 30 31 32 33 34 **Progressão de regime de penas: o que mudou com as últimas alterações legislativas? - GEN Jurídico**

<https://blog.grupogen.com.br/juridico/areas-de-interesse/penal/progressao-de-regime-de-penas-o-que-mudou-com-as-ultimas-alteracoes-legislativas/>

35 36 37 38 **Requisitos e condições — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/livramento-condicional/requisitos-e-condicoes>

39 40 41 44 45 48 **Remição de pena — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/remicao-de-pena>

42 **Remição - Jurisprudência - Buscador Dizer o Direito**

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia?categoria=12&subcategoria=139&assunto=323>

43 **Repetitivo do STJ define que leitura pode gerar remição de pena**

<https://www.stj.jus.br/sites/porta/paginas/Comunicacao/Noticias/2025/27082025-Repetitivo-define-que-leitura-pode-gerar-remicao-de-pena--desde-que-validada-por-comissao-imparcial.aspx>

46 **Jurisprudência sobre Remição de Pena Pelo Estudo - Jusbrasil**

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=remi%C3%A7%C3%A3o+de+pena+pelo+estudo>

47 **A remição cumulativa da pena pelas aprovações no ENEM ... - TJDF**

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-penal-e-processual-penal/execucao-penal/a-remicao-cumulativa-da-pena-pelas-aprovacoes-no-enem-e-no-encceja-configura-bis-in-idem>

49 50 **Deve incidir o percentual de 40% para a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, quando reincidentes em crimes comuns após a vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)? — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-penal-e-processual-penal/execucao-penal/qual-o-percentual-aplicado-para-a-progressao-de-regime-aos-condenados-pela-pratica-de-crime-hediondo-ou-equiparado-sem-resultado-morte-quando-reincidentes-em-crimes-comuns-apos-a-vigencia-da-lei-13-964-2019>

51 52 53 54 **Congresso em Foco**

<https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/114213/bolsonaro-pode-pedir-revisao-criminal-advogado-explica-requisitos>